

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

갑은 2000 년에 발생한 절도 혐의로 기소되었습니다. 하지만 검찰이 공소를 제기하는 과정에서 시효를 착오로 지나치게 되어, 기소가 이루어진 시점에는 이미 절도죄에 대한 공소시효가 만료된 상황입니다.

【질문】 공소시효가 만료된 상황에서 갑의 절도 혐의에 대해 법원은 어떤 판결을 내려야 하는가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

공소시효가 완성된 범죄에 대해 법원은 공소기각 판결을 내려야 합니다. 절도죄는 일반적으로 장기 10 년 미만의 징역 또는 금고에 해당하므로 공소시효는 7 년으로 정해져 있습니다. 2000 년 발생 사건이 기소 시점까지 7 년이 경과했다면 공소시효가 완성된 것으로 간주됩니다. 따라서 법원은 형사소송법 제 326 조 제 3 호에 따라 공소를 기각해야 합니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 형사소송법 제 326 조 제 3 호(면소의 판결) [✓ 실존] [• 내용미확인]

• 조문 원문: 제 326 조(면소의 판결) 다음 경우에는 판결로써 면소의 선고를 하여야 한다.

1. 확정판결이 있을 때
2. 사면이 있을 때
3. 공소의 시효가 완성되었을 때
4. 범죄 후의 법령개폐로 형이 폐지되었을 때

• 해설: 공소의 시효가 완성되었을 때에는 법원은 공소를 기각하는 판결을 내려야 합니다. 이는 시효 완성으로 인해 국가의 형벌권이 소멸했기 때문에 형사재판을 계속할 수 없음을 의미합니다.

▶ 형사소송법 제 249 조(공소시효의 기간) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• 조문 원문: 제 249 조(공소시효의 기간)

① 공소시효는 다음 기간의 경과로 완성한다.

1. 사형에 해당하는 범죄에는 25 년
2. 무기징역 또는 무기금고에 해당하는 범죄에는 15 년
3. 장기 10 년 이상의 징역 또는 금고에 해당하는 범죄에는 10 년
4. 장기 10 년 미만의 징역 또는 금고에 해당하는 범죄에는 7 년
5. 장기 5 년 미만의 징역 또는 금고, 장기 10 년 이상의 자격정지 또는 벌금에 해당하는 범죄에는 5 년
6. 장기 5 년 이상의 자격정지에 해당하는 범죄에는 3 년
7. 장기 5 년 미만의 자격정지, 구류, 과료 또는 몰수에 해당하는 범죄에는 1 년

② 공소가 제기된 범죄는 판결의 확정 없이 공소를 제기한 때로부터 25 년을 경과하면 공소시효가 완성한 것으로 간주한다.

• **해설:** 공소시효는 해당 범죄의 법정형에 따라 정해진 기간이 경과하면 완성되며, 장기 10 년 미만의 징역 또는 금고에 해당하는 범죄는 7 년이 지나면 시효가 완성됩니다. 절도죄는 일반적으로 이 범주에 해당하므로 7 년이 지나면 더 이상 기소할 수 없게 됩니다.

▶ **형사소송법 제 326 조(면소의 판결)** [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• **조문 원문:** 제 326 조(면소의 판결) 다음 경우에는 판결로써 면소의 신고를 하여야 한다.

1. 확정판결이 있을 때
2. 사면이 있을 때
3. 공소의 시효가 완성되었을 때
4. 범죄 후의 법령개폐로 형이 폐지되었을 때

• **해설:** 공소의 시효가 완성되었을 때에는 법원은 공소를 기각하는 판결을 내려야 합니다. 이는 시효 완성으로 인해 국가의 형벌권이 소멸했기 때문에 형사재판을 계속할 수 없음을 의미합니다.

【결론】

갑의 절도 혐의는 2000 년 발생 시점부터 기소 시점까지 7 년이 경과하여 공소시효가 완성된 상태이므로, 법원은 공소기각 판결을 내려야 합니다. 검찰의 착오로 인한 시효 경과도 시효 완성의 효력을 막을 수 없으므로, 갑은 무죄가 아닌 공소기각으로 사건이 종결됩니다. 실무에서는 시효 완성 여부를 먼저 확인하여 불필요한 공판 절차를 방지해야 합니다.

인용 검증: 3/3 법제처 확인 | **내용 일치: 2/2** | **환각: 0 건**

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증